

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE

WAKE PARTS · INVENTARIO, FACTURACIÓN Y CATÁLOGO PARA REPUESTOS Y YONKERS

Este es el contrato que propongo firmar con cada cliente. Las cajas rojas son preguntas para usted (los números P remiten al documento «Revisión legal»); no van en la versión que firma el cliente. Los espacios en blanco y las casillas se completan con cada cliente; el paquete contratado se marca en el Anexo A.

PARTES

Por una parte, _____ (razón social del prestador), con RTN _____ (RTN del prestador), con domicilio en _____ (dirección del prestador), representada por _____ (nombre del representante), en su condición de _____ (cargo), que en adelante se llamará «EL PRESTADOR», y que ofrece el sistema con el nombre comercial «Wake Parts» (Wake Solutions).

Por otra parte, _____ (razón social del cliente), con nombre comercial _____ (nombre comercial), RTN _____ (RTN del cliente), con domicilio en _____ (dirección del cliente), representada por _____ (nombre del representante del cliente), con identidad n.º _____ (número de identidad), en su condición de _____ (cargo), que en adelante se llamará «EL CLIENTE».

Ambas partes, con capacidad para obligarse, celebran el presente contrato de prestación de servicios de software, que se regirá por las cláusulas siguientes.

PARA EL ABOGADO · Confirmar qué datos deben identificar a cada parte y si el representante necesita presentar poder. Ver P1-P3 (figura legal y razón social del prestador).

CLÁUSULAS

Primera · Objeto

EL PRESTADOR concede a EL CLIENTE el derecho de usar, por internet y mientras el contrato esté vigente, el sistema Wake Parts para la gestión de su negocio: inventario, búsqueda de piezas por vehículo, cotizaciones, facturación con el CAI propio de EL CLIENTE, notas de crédito y débito, ventas al crédito y cuentas por cobrar, caja, reportes, catálogo web y las demás funciones del plan contratado.

El servicio se presta en la modalidad de software como servicio: EL CLIENTE no recibe una copia del programa, sino acceso a él desde un navegador, con las cuentas de usuario que habilite.

PARA EL ABOGADO · ¿La palabra «concede el derecho de usar» es la adecuada (licencia de uso) o conviene otra figura? Ver P5 sobre la protección del software.

Segunda · Plan contratado

El plan, las sucursales, cajas y usuarios incluidos, los servicios adicionales y el precio se detallan en el Anexo A, que forma parte de este contrato. EL CLIENTE puede pasar a un plan superior en cualquier momento; el cambio aplica desde el siguiente período de facturación, salvo que las partes acuerden otra fecha.

Tercera · Precio, facturación y pago

EL CLIENTE pagará el precio indicado en el Anexo A, por adelantado, dentro de los primeros _____ (número) días de cada período (mensual o anual, según el Anexo A). EL PRESTADOR emitirá la factura correspondiente con su propio CAI.

Los precios se expresan en lempiras y _____ («no incluyen» / «incluyen») el Impuesto Sobre Ventas (ISV), que se agregará cuando corresponda.

Si el pago se atrasa, EL PRESTADOR enviará dos avisos por correo o WhatsApp. Si a los quince (15) días calendario del vencimiento el pago sigue pendiente, EL PRESTADOR podrá suspender el acceso hasta que se ponga al día. Durante la suspensión los datos de EL CLIENTE se conservan y EL CLIENTE puede exportarlos.

En el pago anual no se devuelven los meses no usados si EL CLIENTE termina el contrato antes de tiempo, salvo terminación por incumplimiento de EL PRESTADOR, en cuyo caso se devuelve la parte proporcional.

PARA EL ABOGADO · Confirmar si el servicio causa ISV y cómo debe decirse en el precio (P6–P7).

PARA EL ABOGADO · ¿Son razonables 15 días y dos avisos antes de suspender? (P8)

PARA EL ABOGADO · ¿Es válido no devolver meses del pago anual si el cliente cancela por su cuenta? (P9)

Cuarta · Plazo y renovación

Este contrato inicia en la fecha indicada en el Anexo A y dura un período (un mes o un año, según la modalidad elegida). Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes avise que no desea renovar con al menos treinta (30) días de anticipación en la modalidad anual, o diez (10) días en la mensual.

PARA EL ABOGADO · ¿La renovación automática necesita alguna condición especial para ser válida? (P14)

Quinta · Implementación y capacitación

Si el Anexo A incluye implementación, EL PRESTADOR ayudará a EL CLIENTE a configurar su empresa, sus puntos de emisión y sus CAI, a cargar su inventario desde Excel y capacitará a sus usuarios en el uso del sistema, en las fechas que acuerden.

EL CLIENTE es responsable de entregar la información correcta (datos fiscales, CAI, inventario) y de revisar lo cargado antes de empezar a facturar.

Sexta · Soporte y disponibilidad

EL PRESTADOR brindará soporte las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana, por los canales y con los tiempos de respuesta del Anexo B.

EL PRESTADOR procurará que el sistema esté disponible al menos el noventa y nueve punto cinco por ciento (99.5 %) del tiempo de cada mes, sin contar el mantenimiento programado avisado con anticipación ni las causas indicadas en la cláusula de fuerza mayor. Si no se cumple, EL CLIENTE recibirá el descuento indicado en el Anexo B en su siguiente factura.

PARA EL ABOGADO · ¿El compromiso 24/7 y el 99.5 % están bien expresados como obligación medible? ¿El descuento es la única compensación? (P28–P29)

Séptima · Obligaciones de EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a: (a) usar el sistema de forma lícita y conforme al uso aceptable de los términos de servicio; (b) cuidar el acceso de sus cuentas de usuario (inicio de sesión con Google) y responder por lo que hagan sus usuarios; (c) registrar información verdadera y tener derecho a usarla, incluidas fotos y logos; (d) contar con internet, computadoras e impresoras adecuadas; y (e) pagar a tiempo.

PARA EL ABOGADO · ¿Alcanza con esta redacción para que el cliente responda por fotos o contenido de terceros que suba? (P33)

Octava · Responsabilidad fiscal

Wake Parts es una herramienta para que EL CLIENTE emita sus documentos fiscales con el CAI que le autorizó el Servicio de Administración de Rentas (SAR). EL PRESTADOR no es una entidad del SAR ni presta servicios contables o de asesoría tributaria.

Corresponde a EL CLIENTE: solicitar y registrar correctamente sus CAI, puntos de emisión y datos fiscales; revisar cada documento antes de entregarlo; conservar sus documentos por el tiempo que exija la ley; y cumplir sus obligaciones tributarias. EL PRESTADOR corregirá a su costo cualquier error del sistema en el cálculo o la numeración que le sea reportado.

PARA EL ABOGADO · Esta es la cláusula más importante para mí. ¿Cómo la redacto para no prometer «cumplimiento fiscal» y sí comprometerme a corregir errores del sistema? (P25, P27)

Novena · Datos de EL CLIENTE

Los datos que EL CLIENTE registra (productos, precios, clientes, documentos, movimientos) son de EL CLIENTE. EL PRESTADOR los usa únicamente para prestar el servicio, no los vende ni los usa para publicidad, y los trata conforme al Anexo C.

EL CLIENTE puede exportar todos sus datos en cualquier momento desde el sistema (Taller > Exportar datos), en un archivo comprimido con hojas de Excel.

Al terminar el contrato, EL CLIENTE conserva el acceso para exportar sus datos durante _____ (60) días. Pasado ese plazo, EL PRESTADOR eliminará los datos, salvo lo que una ley le obligue a conservar y las copias de respaldo, que se eliminan en su ciclo normal.

PARA EL ABOGADO · ¿Quién debe conservar los documentos fiscales si el cliente se va? ¿60 días es un plazo razonable para borrar? (P20–P21)

PARA EL ABOGADO · ¿Hace falta el Anexo C (tratamiento de datos por encargo) o basta esta cláusula? (P15–P16)

Décima · Seguridad y respaldos

EL PRESTADOR mantiene medidas razonables de seguridad: comunicación cifrada, separación de los datos de cada empresa en la base de datos, registro de actividad y respaldos diarios a cargo de su proveedor de infraestructura. Ningún sistema es invulnerable; si ocurre un incidente que afecte datos de EL CLIENTE, EL PRESTADOR le avisará conforme al Anexo C.

PARA EL ABOGADO · ¿Hay obligación legal de avisar incidentes y en qué plazo? (P22)

Undécima · Propiedad intelectual

El software, el diseño, la marca Wake Parts, el catálogo de vehículos y la documentación son de EL PRESTADOR. Este contrato no transfiere a EL CLIENTE ningún derecho sobre ellos fuera del uso del servicio. EL CLIENTE no podrá copiar, revender, descompilar ni permitir que terceros usen el sistema fuera de sus usuarios autorizados.

Las mejoras o ajustes que EL PRESTADOR desarrolle, aunque sea a pedido de EL CLIENTE, son de EL PRESTADOR y pueden formar parte del servicio para otros clientes, salvo acuerdo escrito distinto.

PARA EL ABOGADO · ¿Necesito registrar el software o la marca para que esta cláusula me proteja? (P4–P5)

Duodécima · Limitación de responsabilidad

EL PRESTADOR responde por los daños directos que cause por incumplir este contrato, hasta un máximo igual a lo que EL CLIENTE haya pagado por el servicio en los tres (3) meses anteriores al hecho que origina el reclamo.

EL PRESTADOR no responde por daños indirectos, ventas no realizadas, pérdida de clientela, multas originadas en datos o CAI cargados por EL CLIENTE, ni por decisiones tomadas con base en la información del sistema. Esta limitación no aplica en caso de dolo o culpa grave.

PARA EL ABOGADO · ¿Es válido este límite frente a un comercio? ¿Conviene subirlo o contratar un seguro? (P14, P25-P26)

Decimotercera · Suspensión y terminación

Cualquiera de las partes puede terminar este contrato sin causa, avisando por escrito con treinta (30) días de anticipación.

Cualquiera de las partes puede terminarlo de inmediato si la otra incumple una obligación importante y no lo corrige dentro de quince (15) días de recibir aviso.

EL PRESTADOR puede suspender el acceso, sin responsabilidad, por falta de pago (cláusula tercera) o por uso ilícito o que ponga en riesgo el sistema o a otros clientes.

Al terminar, aplica lo dispuesto en la cláusula novena sobre la entrega y eliminación de los datos.

Decimocuarta · Cambios al servicio y al precio

EL PRESTADOR puede mejorar o cambiar funciones del sistema, siempre que no elimine funciones esenciales del plan contratado sin ofrecer una alternativa equivalente.

EL PRESTADOR puede modificar el precio avisando con treinta (30) días de anticipación. En la modalidad anual, el precio se mantiene hasta la renovación. Si EL CLIENTE no está de acuerdo, puede terminar el contrato antes de que el cambio aplique.

PARA EL ABOGADO · ¿El aviso de 30 días es suficiente para cambiar precios? (P10)

Decimoquinta · Confidencialidad

Las partes mantendrán en reserva la información de la otra que conozcan por este contrato, y solo la compartirán con su personal o proveedores que la necesiten para cumplirlo, con la misma obligación de reserva. Esta obligación sigue vigente dos (2) años después de terminado el contrato, y sin plazo respecto de los datos personales.

PARA EL ABOGADO · ¿Necesito acuerdos firmados con cada persona del equipo de soporte? (P23)

Decimosexta · Fuerza mayor

Ninguna parte responde por incumplimientos causados por hechos fuera de su control razonable, como desastres naturales, cortes generales de energía o de internet, fallas generalizadas de los proveedores de infraestructura (alojamiento, base de datos, inicio de sesión) o actos de autoridad. La parte afectada avisará a la otra y hará lo razonable para reducir el efecto.

PARA EL ABOGADO · ¿Una caída de un proveedor como Supabase o Google entra como fuerza mayor? (P28)

Decimoséptima · Avisos

Los avisos de este contrato se harán por escrito a los correos indicados en el Anexo A. Los avisos de cobro, soporte y mantenimiento también pueden hacerse por WhatsApp a los números indicados en el Anexo A.

PARA EL ABOGADO · ¿Tiene validez un aviso por correo o WhatsApp? (P12)

Decimoctava · Ley aplicable y conflictos

Este contrato se rige por las leyes de la República de Honduras. Las partes procurarán resolver cualquier diferencia de buena fe; si no lo logran en treinta (30) días, se someterán a

_____ (los tribunales competentes de Tegucigalpa, M.D.C. / arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa).

PARA EL ABOGADO · ¿Tribunales o arbitraje? ¿Qué ciudad conviene? (P35)

Decimonovena · Disposiciones finales

Este contrato, con sus anexos, es el acuerdo completo entre las partes y prevalece sobre los términos de servicio publicados en el sitio en lo que se contradigan. Cualquier cambio debe constar por escrito. EL PRESTADOR puede ceder este contrato a una sociedad que continúe prestando el servicio, avisando a EL CLIENTE.

Si alguna cláusula resulta inválida, las demás siguen vigentes.

PARA EL ABOGADO · ¿Es válido que el contrato prevalezca sobre los términos web y que yo pueda cederlo avisando? (P13, P36)

Firmado en _____ (ciudad), el _____ (día) de _____ (mes) de _____ (año), en dos ejemplares de igual valor.

EL PRESTADOR
Nombre y firma

EL CLIENTE
Nombre, firma y sello

ANEXO A · PLAN CONTRATADO Y PRECIO

Marcar con una X el plan, la modalidad y los servicios adicionales contratados.

Plan	Qué incluye	Precio mensual de referencia (L, sin ISV)
☐ Mostrador	1 sucursal · 1 caja · hasta 3 usuarios · inventario, facturación con CAI, notas, crédito, caja, reportes, ticket	690
☐ Taller	Hasta 3 cajas · usuarios sin límite · todo lo de Mostrador + sitio web con catálogo y pedidos	1,190
☐ Multisucursal	Varias sucursales y cajas · usuarios sin límite · todo lo de Taller	1,890

Modalidad	Condición
☐ Mensual	Se paga cada mes por adelantado.
☐ Anual	Se paga un año por adelantado al precio de diez (10) meses.

Servicio adicional	Precio (L, sin ISV)
☐ Implementación y capacitación (carga de inventario, CAI, puntos de emisión, capacitación)	2,500 pago único
☐ Caja o punto de emisión adicional	(monto) al mes
☐ Sucursal adicional	(monto) al mes
☐ Ajustes a medida (formatos, reportes, integraciones)	Según cotización aparte

Dato	Valor
Sucursales incluidas	
Cajas (puntos de emisión) incluidas	
Usuarios incluidos	
Descuento acordado (si aplica)	
Precio total por período (L, sin ISV)	
Fecha de inicio	
Día de pago	
Correo y WhatsApp de EL CLIENTE para avisos	
Correo y WhatsApp de EL PRESTADOR para avisos y soporte	

PARA EL ABOGADO · Los precios son de referencia y están en borrador. Confirmar si se muestran con o sin ISV (P6) y si el pago anual a 10 meses tiene alguna implicación (P9).

EL PRESTADOR

EL CLIENTE

ANEXO B · SOPORTE Y NIVELES DE SERVICIO

Horario: 24 horas, 7 días de la semana, incluidos feriados. **Canales:** WhatsApp de soporte y correo indicados en el Anexo A.

Prioridad	Ejemplo	Primera respuesta	Solución o alternativa
Crítica	No se puede facturar o el sistema no carga para nadie	1 hora	4 horas
Alta	Una función importante falla (caja, crédito, impresión) y hay forma de seguir trabajando	4 horas	1 día hábil
Normal	Dudas de uso, ajustes de configuración, errores menores	8 horas	3 días hábiles

Disponibilidad: 99.5 % del tiempo de cada mes calendario, medida por EL PRESTADOR. No cuentan el mantenimiento programado avisado con al menos 48 horas (de preferencia entre 10 p. m. y 5 a. m.), las fallas del internet o los equipos de EL CLIENTE ni los casos de fuerza mayor.

Disponibilidad del mes	Descuento en la siguiente factura
Menos de 99.5 % y hasta 99 %	10 % del mes
Menos de 99 % y hasta 97 %	25 % del mes
Menos de 97 %	50 % del mes

EL CLIENTE debe pedir el descuento dentro de los treinta (30) días siguientes al mes afectado. El descuento es la compensación por falta de disponibilidad.

PARA EL ABOGADO · ¿Los tiempos y descuentos están bien planteados para que el compromiso 24/7 sea claro y medible? (P28–P29)

ANEXO C · TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Roles	EL CLIENTE decide qué datos personales registra (de sus clientes, compradores y del público que hace pedidos en su sitio) y para qué: es el responsable. EL PRESTADOR los guarda y procesa solo para prestar el servicio y según las instrucciones de EL CLIENTE: actúa por encargo.
Datos	Nombre, RTN, teléfono, correo, dirección e historial de compras de los clientes de EL CLIENTE; nombre, teléfono, correo, mensaje y dirección IP del público que envía pedidos; datos de los usuarios de EL CLIENTE (nombre, correo, teléfono) y su registro de actividad.
Proveedores que intervienen	Supabase (base de datos, archivos e inicio de sesión), Vercel (alojamiento del sitio) y Google (inicio de sesión). Sus servidores pueden estar fuera de Honduras. EL PRESTADOR avisará antes de cambiar de proveedor principal.
Seguridad	Comunicación cifrada, separación de datos por empresa en la base de datos, control de acceso por rol, registro de actividad y respaldos diarios.
Personal	Solo el personal de EL PRESTADOR que da soporte accede a los datos, cuando hace falta, y con obligación de confidencialidad.
Incidentes	Si EL PRESTADOR detecta un acceso indebido que afecte datos de EL CLIENTE, le avisará dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, con lo que se sepa y las medidas tomadas.
Solicitudes de personas	Si una persona pide ver, corregir o eliminar sus datos, EL CLIENTE la atiende desde el sistema; EL PRESTADOR ayuda cuando haga falta.
Fin del contrato	Se aplica la cláusula novena: exportación durante _____ (60) días y luego eliminación, salvo obligación legal de conservar.

PARA EL ABOGADO · ¿Este anexo es necesario y suficiente bajo la ley hondureña? ¿El plazo de 72 h está bien? (P15–P18, P22)

PARA EL ABOGADO · ¿Debo pedir algún consentimiento por tener servidores fuera de Honduras? (P17)

EL PRESTADOR

EL CLIENTE